

1501205-90.2021.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... fato, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, quando notou o nervosismo do réu ao notar a aproximação da guarnição, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, logrou êxito em apreender sete porções de cocaína, as quais Alison alegou que se destinavam ao seu consumo pessoal.

No mesmo sentido foram as alegações de Antonio Mateus de Andrade Biega, seu colega de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1501205-90.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501205-90.2021.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alison Patrick Gonçalves da Silva

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

Dispensado o relatório, consigno que o pedido acusatório é procedente.

Com efeito, em seu interrogatório, o autor confessou a prática delitiva. Afirmou que estava em situação de rua após ser expulso de casa por sua família. Aduziu que as porções de cocaína apreendidas eram de sua propriedade e destinadas ao consumo pessoal.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Rikel da Silva Santos afirmou que estava em patrulhamento pelo local do fato, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, quando notou o nervosismo do réu ao notar a aproximação da guarnição, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, logrou êxito em apreender sete porções de cocaína, as quais Alison alegou que se destinavam ao seu consumo pessoal.

No mesmo sentido foram as alegações de Antonio Mateus de Andrade Biega, seu colega de farda.

É este o conjunto probatório que se apresenta. Dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o acusado trazia consigo a droga descrita na denúncia, conforme laudo toxicológico de pág. 08/10, a qual se destinava ao seu próprio consumo.

O réu é reincidente, conforme certidão de pág. 20/22. Assim, fixo a pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade, consignando que será cumprida em

programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e aplico a ALISON PATRICK GONCALVES DA SILVA, qualificado nos autos, a medida de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, por incurso no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Oficie-se ao IIRGD.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 27 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA